

第67542104号“迷你所爱”商标

准予注册的决定

(2023)商标异字第0000124436号

异议人：宝马股份公司

委托代理人：北京市君合律师事务所

被异议人：杭州赛麟汽车销售服务有限公司

委托代理人：北京瀚枫国际知识产权代理有限公司

异议人宝马股份公司对被异议人杭州赛麟汽车销售服务有限公司经我局初步审定并刊登在第1825期《商标公告》第67542104号“迷你所爱”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人已在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我局认为：

被异议商标“迷你所爱”指定使用在第12类“电动运载工具、汽车”等商品上。至本案审查时，异议人引证的第G1099366号“MINI CLOSED ROOM”商标已被我局依法驳回，该驳回决定已经生效，故该商标不构成被异议商标核准注册的在先权利障碍。异议人引证在先经马德里国际注册并领土延伸至中国受保护的第1339740号“MINI及图”商标、第707800号“MINI COOPER”商标、第758484号“MINI ONE”商标，在先注册的第8785881号“宝马迷你”等商标核定使用在第12类“机动车辆引擎、陆地车辆及其发动机、属本类的机动车辆及其零部件、汽车”等商品上。虽然被异议商标指定使用商品与异议人引证商标核定使用商品在功能、用途等方面基本相同，属于同一种或类似商品，但是双方商标在文字构成及整体外观等方面具有一定差异，未构成近似商标。因此双方商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，并存使用一般不会造成相关消费者的混淆误认。异议人请求在本案中认定其第6175889号、第4537919号、第G727906号“MINI及图”等商标为第12类“汽车”等商品上的驰名商标并依据《商标法》第十三条规定予以保护，但异议人未提交充分证据，我局对其请求不予支持。异议人称被异议人抢注其商标以及被异议商标的申请注册违反《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（八）项、第三十二条、第四十四条第一款等相关规定证据不足。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第67542104号“迷你所爱”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2023年11月10日